

1503574-69.2022.8.26.0362

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Disse que a mesma pessoa que realizou o roubo aqui tratado foi preso em flagrante dois dias depois. O autor do roubo tem estatura e compleição física medianas. Em audiência, disse que o acusado, que segurava a placa de identificação número 2, se assemelha ao autor do roubo. Reconheceu o indivíduo retratado às fls. 19 como o autor do roubo.

O policial civil ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503574-69.2022.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503574-69.2022.8.26.0362

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Evandro Batista dos Santos Alves foi denunciado e está sendo processado, porque, no dia 11 de março de 2022, por volta da 11h09min, na Rua Ulisses Leme, 1.880, neste Município e Comarca de Mogi Guaçu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca em face de A.M.S., subtraiu, para si ou para outrem, a importância de R\$ 694,00 em dinheiro, pertencente ao estabelecimento comercial denominado "PET CAMP".

A denúncia foi recebida aos 18 de novembro de 2022 (fls.81/83), o acusado foi citado (fls. 114) e apresentou resposta à acusação (fls.107/109).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas, testemunhas e o réu foi interrogado.

A representante do Ministério Público pugna pela procedência da ação penal e condenação do acusado nos termos descritos pela denúncia.

A defesa requer a absolvição, sustentando que a prova produzida é insuficiente para a condenação. Alternativamente, requer seja afastada a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, na medida em que não apreendida.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

No mérito, a materialidade do delito foi constatada pelo auto de reconhecimento fls.13/16, pelo relatório policial de fls. 17/22 e por toda prova oral colhida em juízo.

A vítima A.M.S. disse que trabalhava no estabelecimento PET CAMP e houve roubo em dois dias seguidos no local. Na data descrita pela denúncia, a declarante estava no local e uma pessoa entrou no estabelecimento e questionou o valor de produtos. Logo após, pegou um objeto e foi ao caixa e anunciou o assalto, pedindo dinheiro dos caixas e exibindo uma faca que portava na cintura. Disse que foi subtraída a quantia de R\$ 700,00 aproximadamente. Disse que o agente estava usando apenas boné. Reconheceu fotograficamente o acusado, na Delegacia de Polícia. Disse que a mesma pessoa que realizou o roubo aqui tratado foi preso em flagrante dois dias depois. O autor do roubo tem estatura e compleição física medianas. Em audiência, disse que o acusado, que segurava a placa de identificação número 2, se assemelha ao autor do roubo. Reconheceu o indivíduo retratado às fls. 19 como o autor do roubo.

O policial civil João Ronaldo Valim disse que participou do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima. Elaborou quadro com fotografias de quatro indivíduos semelhante e elas foram apresentadas à vítima. Disse que a vítima reconheceu a fotografia do acusado como sendo a do autor do roubo. Pelo que soube, o acusado foi preso em flagrante dois dias depois, por policiais militares, e, em seguida, a vítima foi acionada para comparecer à Delegacia.

O policial civil Renan Ferreira Munhoz disse que o acusado foi preso em flagrante, mas, antes disso, já havia ocorrido roubo no estabelecimento Pet Camp e o depoente era o responsável pela investigação. Analisou imagens e, dois dias depois, tomou conhecimento da prisão em flagrante. Como o modo de agir era semelhante, a ofendida realizou reconhecimento fotográfico e reconheceu o acusado como autor do roubo. Depois disso, realizou diligências na casa da tia do acusado, de nome Genivra, que facultou ingresso na casa e, no local, o depoente apreendeu uma bermuda e camiseta idênticas às peças utilizadas pelo autor do roubo. Não apreendeu nenhuma faca na residência do acusado.

O policial civil Jairo Marcos Pereira Passos disse que participou apenas do reconhecimento realizado pela vítima, a quem foram exibidas fotografias de pessoas semelhantes e a vítima reconheceu o acusado como autor do roubo. Não conhecia o acusado.

Em solo policial, o acusado Evandro Batista dos Santos Alves permaneceu em silêncio.

Em juízo, o acusado disse que não praticou o crime descrito pela denúncia. Nega que seja o autor do crime ocorrido no dia 11 de março p.p.

No cenário dos autos, impõe-se a condenação do acusado pelo crime de roubo descrito pela denúncia.

A esse respeito, destaco que, embora a vítima, na presente data, tenha dito que o acusado se assemelha ao autor do roubo, em solo policial, ela o reconheceu fotograficamente, sendo que, naquela ocasião, foram exibidas quatro fotografias à ofendida, como se verifica às fls. 13/16, de modo que foram cumpridos os requisitos para a realização do reconhecimento fotográfico.

Ademais, a condenação não se baseia exclusivamente no reconhecimento fotográfico, na medida em que, na presente data, a vítima confirmou que o indivíduo retratado às fls. 19 foi o autor da subtração e, ainda, porque o policial civil Renan disse que, após o reconhecimento, diligenciou na residência do acusado e lá apreendeu uma bermuda e uma camiseta idênticas às peças que o autor do roubo trajava.

Tal diligência foi bem exposta no relatório de investigação de fls. 17/22 e confirma a conclusão pela condenação do acusado, sendo a prova suficiente para imputar a ele a autoria do delito descrito pela denúncia.

Quanto à causa de aumento correspondente ao emprego de arma branca, anoto que a apreensão era desnecessária, na medida em que tal circunstância foi relatada de modo absolutamente seguro pela vítima, que não conhecia o acusado e, por isso, não teria interesse em lhe incriminar injustamente. Nesse sentido, destaco entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema:

HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA COMO AGRAVANTE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA

PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. PRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA UTILIZADA NO ROUBO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. (...). O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma utilizada no roubo. Precedentes (HC 84.032, rel. min. Ellen Gracie, DJ de 30.04.2004, p. 70; e HC 92.871, rel. para o acórdão min. Ricardo Lewandowski, julgado em 04.11.2008). Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. (STF, 2ª Turma, Relator Ministro Joaquim Barbosa, julgado aos 11/11/2008)

Ante o robusto conjunto probatório, impõe-se a condenação, de modo que passo à dosimetria da pena.

Em primeira fase, consigno que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, que ostenta maus antecedentes criminais, por força da condenação imposta nos autos nº 1501952-54.2019 (fls. 135/137), de modo que fixo a pena em 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Em segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a reconhecer.

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma branca, conforme demonstrado na fundamentação, razão pela qual majoro a pena em 1/3, resultando pena privativa de liberdade de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa.

Por se tratar de crime praticado mediante grave ameaça, com emprego de arma branca e por agente maus antecedentes, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, providência que encontra arrimo no artigo 33, §3º do Código Penal.

Entendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o art. 44, I, do Código Penal, veda essa medida no caso de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, como no caso dos autos, bem como porque o total da pena imposta supera o limite de quatro anos previsto no mesmo dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL e CONDENO Evandro Batista dos Santos Alves à pena privativa de liberdade de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

Tendo em vista o regime inicial imposto para cumprimento da pena privativa de liberdade, que demonstra que o acusado configura risco concreto à ordem pública, nego-lhe o direito de apelar em liberdade, anotando-se que ostenta outra condenação por fatos semelhantes ao aqui tratado, reforçando a conclusão de que sua liberdade configura risco concreto à ordem pública. Recomende-se, expedindo-se ofício.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo nos termos do Convênio OAB-Defensoria.

Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 15 de dezembro de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA